

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/25/1443

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סיכום פנייה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 118 ב-1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 118 ב –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) ישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, סיכום בכתב של הפנייה (להלן – סיכום פנייה), בתוך שבעה ימי עסקים מיום הפנייה." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אופן משלוח סיכום פנייה לצרכן והפירוט שייכלל בו."

תיקון סעיף 23 ב-2. בסעיף 23(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (8) יבוא :

"(9) לא שלח לצרכן סיכום פנייה, בניגוד להוראות סעיף 118ב(א)(3)." ;

דבר ה ס ב ר

סעיף 118 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), מחייב כל עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק לספק לצרכנים שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פנייה, ובכלל זה לכל פנייה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שמכר או בשירותים שנתן.

כחלק ממערך שירות הלקוחות ושימור הידע אודות הלקוחות, מרבית החברות המסחריות הגדולות עושות שימוש במערכות מידע מתקדמות לניהול קשרי לקוחות. מערכות אלו כוללות בין היתר תיעוד של כלל פניות הלקוחות לחברה, תיעוד שנעשה הן על ידי הנציג שעמו התקיימה השיחה והן באמצעות הקלטה של השיחה. עם זאת, תיעוד השיחות נעשה בעיקרו לטובת בקרה ושימור של מידע על ידי החברות, ואינו מועבר לידי הלקוח. מציאות זו מקשה על הלקוח לעקוב אחר פנייתו ולעמוד על קיום זכויותיו.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול (פ/19/2092), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/636), על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/20/638) ועל ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/642), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/676) ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1370) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3301). הצעת החוק זהה לפ/24/3301 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)